



Ahora compáralo con la norma

Esto es lo que dice la ley sobre el plazo que preguntaste en el **encargo 2**. Léelo y ponlo al lado de lo que anotaste.

De dónde sale

Norma	Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías
Artículo	Artículo 60 — reservas por pérdidas o averías
Publicación	BOE núm. 273, de 12 de noviembre de 2009
Texto consolidado	https://www.boe.es/eli/es/l/2009/11/11/15
Fecha de verificación	2 de septiembre de 2026

La regla

Cuando la pérdida o la avería **no es aparente** —lo que no se ve al recibir y aparece después, al abrir—, las reservas deben formularse **dentro de los siete días naturales siguientes a la entrega**.

Si la pérdida o avería **es aparente**, la reserva debe formularse por escrito **en el momento de la entrega**.

El matiz que casi nadie dice

Que se pase el plazo no extingue automáticamente la reclamación. Lo que establece el artículo 60 es una **presunción, salvo prueba en contrario**, de que la mercancía se entregó en el estado descrito en la carta de porte. Es una presunción, no una puerta cerrada: se puede desvirtuar probando lo contrario.

Y hay otra pieza: el **artículo 46** declara **imperativo** el régimen de responsabilidad del transportista y considera **ineficaces** las cláusulas que pretendan reducirlo. Es decir, unas condiciones generales no pueden rebajar por su cuenta lo que la ley protege.

Y ahora la pregunta de la sesión

Vuelve a tu tabla del encargo 2 y responde tres cosas:

- ¿La herramienta dio **el mismo plazo** que la norma?
- ¿Citó **alguna fuente**? ¿Era esta? ¿Existía?
- ¿Mencionó el matiz de la presunción, o te dio una respuesta redonda que parecía cerrar el asunto?

Hace un momento tenías una respuesta, pero no una referencia con la que evaluarla. Ahora sí. Anota qué te ha permitido comprobarla y qué te faltaba antes.

Esta hoja resume de forma didáctica lo imprescindible de la norma para hacer la comparación. No es asesoramiento jurídico: para un caso real, se consulta el texto completo en la referencia de arriba.